

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3214/2531

นาย สุร ใจ ทรัพย์ สมบูรณ์
นาง บุปผา พิชัย วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 177

ขณะที่จำเลยให้การนั้น ยังไม่สามารถกำหนดได้โดยแน่ชัดว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดของโจทก์หรือของจำเลย ทั้งได้ความว่าเนื้อที่ที่จำเลยทำรั้วรูก้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์เล็กน้อยเพียง 2 ตารางวา การที่จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ดินตามโฉนดของจำเลย หรือหากศาลฟังว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ดินตามโฉนดของโจทก์แล้ว จำเลยก็ได้ครอบครองที่ดินพิพาทมาโดยปรปักษ์เช่นนี้จำเลยย่อมให้การได้ เพราะมีเหตุผลในการต่อสู้คดีของจำเลยจะอ้างว่าจำเลยมิได้ให้การยืนยันในเรื่องการรูก้ำหาได้ไม่ ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ เมื่อจำเลยเข้าครอบครองด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หากครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้ว หากต้องเป็นการครอบครองโดยรู้อยู่ว่าเป็นที่ดินของบุคคลอื่นไม่

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรื้อรั้วออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยสร้างรั้วในที่ดินพิพาท ตามเขตที่ดินของจำเลยหากรั้วรูก้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์

จำเลยก็ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองโดยปรักษ์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้
จำเลยรื้อรั้วศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า รื้อรั้วสังกะสีจำเลยรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์
เป็นเนื้อที่ 2 ตารางวาและวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นไม่ตั้ง
ประเด็นตามคำให้การต่อสู้ของจำเลย ในเรื่องที่จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดย
การครอบครองปรักษ์โดยให้เหตุผลว่า ในข้อรुकล้ำนั้นจำเลยมิได้ให้การยืนยัน จึงไม่
ตั้งประเด็นในข้อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรักษ์ให้เป็นการไม่ชอบ นั้น ได้
พิจารณาคำให้การของจำเลยที่ว่าจำเลยได้สร้างรั้วพิพาทตรงตามหลักเขตที่ดิน และ
ได้ครอบครองที่ดินโดยปรักษ์ติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปี จำเลยจึงมิได้ปลูกสร้างรั้ว
รुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ หากศาลจะฟังว่าจำเลยได้สร้างรั้วรुकล้ำเข้าไปในที่ดิน
ของโจทก์เพียงใด จำเลยก็ขอต่อสู้ว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นโดยการครอบครอง
ปรักษ์แล้ว เห็นว่า เขตที่ดินตามโฉนดของโจทก์จำเลยอยู่ติดต่อกัน แม้ข้างรั้ววัด
ของกรมที่ดินเองก็ยังหาหลักเขตที่ดินของโจทก์จำเลยด้านที่ติดต่อกันไม่พบ การ
รั้ววัดตรวจสอบต้องอาศัยต้นร่างเดิมและหลักเขตที่ดินบริเวณใกล้เคียงมาเชื่อมโยง
และคำนวณตามหลักวิชาทั้งข้อเท็จจริงก็ได้ความว่าเนื้อที่ที่จำเลยทำรั้วรुकล้ำเข้าไป
ในที่ดินของโจทก์เล็กน้อยเพียง 2 ตารางวา จึงเชื่อว่าในขณะที่จำเลยให้การนั้น ยัง
ไม่สามารถกำหนดได้โดยแน่ชัดว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดของโจทก์หรือของ
จำเลย ดังนั้น การที่จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ดินตามโฉนดของจำเลย
หรือหากศาลฟังว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ดินตามโฉนดของโจทก์แล้ว จำเลยก็ได้
ครอบครองที่ดินพิพาทมาโดยปรักษ์ เช่นนี้ จำเลยยอมให้การได้เพราะมีเหตุผลใน
การต่อสู้คดีของจำเลย จะอ้างว่าจำเลยมิได้ให้การยืนยันในเรื่องการรुकล้ำหาได้ไม่
และที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า การที่จำเลยเข้าครอบครองที่ดินพิพาทโดยเข้าใจว่า
เป็นการครอบครองที่ดินของตนเอง ถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองโดยปรักษ์นั้น
เห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ เมื่อจำเลยเข้าครอบครองด้วยความสงบและโดยเปิดเผย

เผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หากครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ก็ยอมได้
กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 แล้ว หากจำเป็นต้อง
เป็นการครอบครองโดยรู้อยู่ว่าเป็นที่ดินของบุคคลอื่นไม่ ในประเด็นที่ว่าจำเลยได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่นี้ แม้ศาลล่างทั้งสองจะยัง
ไม่ได้วินิจฉัย แต่พยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบมาข้อเท็จจริงพอฟังได้แล้ว ศาลฎีกา
เห็นสมควรวินิจฉัยไปที่เดียว โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยใน
ปัญหาดังกล่าวเสียก่อน โจทก์นำสืบว่า ก่อนฟ้องคดีนี้ 7 ปี จำเลยได้รื้อบ้านหลังเก่า
ถมที่และปลูกบ้านใหม่ขึ้นแทน จากการถมที่ในที่ดินของจำเลยเป็นเหตุให้รื้อเดิมทั้ง
ด้านฐานและส่วนยอดรูกำลังเข้าไปในที่ดินของโจทก์ เฉพาะด้านสุดของปลายรั้วเป็น
ระยะทางถึง 65 เซนติเมตร จำเลยนำสืบว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506
แล้วทำรั้วล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ด้านที่ติดกับโจทก์เป็นรั้วสังกะสี แนวรั้วยังคงสภาพเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยเพิ่งทำรั้วพิพาทก่อนฟ้องคดีนี้ 7 ปี นั้น
ปรากฏจากสำเนาโฉนดที่ดินของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.3 ว่า โจทก์ซื้อที่ดินแปลง
นี้มาเมื่อ พ.ศ. 2512 และโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า ขณะ
โจทก์ซื้อที่ดินมานั้นมีรั้วของจำเลยอยู่แล้ว ขอนำสืบของโจทก์ที่ว่าจำเลยเพิ่งสร้างรั้ว
พิพาทมาก่อนฟ้อง 7 ปี จึงขัดต่อพยานหลักฐานดังกล่าว ทั้งที่โจทก์อ้างว่า จากการ
ถมที่ในที่ดินของจำเลยเป็นเหตุให้ฐานและส่วนยอดของรั้วเคลื่อนที่รูกำลังเข้าไปใน
ที่ดินของโจทก์นั้นก็ไม่น่าเชื่อ เพราะลำพังการนำดินมาถมตามปกติ ไม่อาจทำให้ฐาน
ของรั้วที่มีอยู่แล้วต้องเคลื่อนที่ออกไปดังที่โจทก์อ้างได้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้
สร้างรั้วรูกำลังเข้าไปในที่ดินของโจทก์ และได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบ
และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเกินกว่า 10 ปี จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินพิพาทนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยรื้อรั้วพิพาทออกไปนั้น ศาลฎีกาไม่
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>